

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA COMERCIAL

ESTRATÉGIA, MARKETING & VENDAS B2B

Parceira Comercial

DNA Network Ltda.

Titular: Alexandre Carvalho Ferreira, [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador do RG nº [RG/UF] e inscrito no CPF sob o nº [CPF]

Natureza Jurídica: Empresário Individual

CNPJ: 37.200.294/0001-05

Endereço: Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 89, São Paulo – SP, CEP 02350-000

Contato: +55 (11) 96558-8668

Parceira Técnica

Explochip do Brasil

Razão Social: Explochip do Brasil Ltda

CNPJ: 46.161.174/0001-37

Endereço: Rua Levi de Castro Pires, 246, Teófilo Otoni – MG, CEP 39.801-009

Representante: Cristiano Rafael Espindola, [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador do RG nº [RG/UF] e inscrito no CPF sob o nº [CPF]

Cargo: Sócio-Administrador

Contato: +55 (12) 99737-0029

I. Do Objeto

O presente contrato estabelece uma parceria estratégica comercial, na qual a **DNA Network Ltda.** assume a gestão das operações de marketing digital e o funil de vendas da **Explochip do Brasil**, em contrapartida à participação percentual sobre o **Faturamento Total Líquido da Explochip do Brasil**.

II. Dos Segmentos de Atuação

- Segmento I – Equipamentos Personalizados:** Desenvolvimento dedicado para aplicações civis e militares.
- Segmento II – Retrofit e Manutenção:** Reforma de painéis e equipamentos industriais.
- Segmento III – Automação e Painéis Elétricos:** Preservando a estrutura mecânica original do cliente.
- Segmento IV – Robotização:** Integração de robôs e manipuladores para linhas de produção.

III. Das Obrigações da DNA Network Ltda.

- Gestão integral das vendas e canais de marketing digital.
- Financiamento de campanhas de tráfego pago somente nos primeiros **90 (noventa) dias**.
- Alocação de equipe especializada para operação do funil de vendas B2B.
- Checagem junto ao INPI sobre a viabilidade do registro da marca, custeada exclusivamente pela EXPLOCHIP.
- Criação da nova identidade visual, logomarca e branding da Explochip do Brasil.

IV. Das Obrigações da Explochip do Brasil

- Execução de engenharia, garantia técnica e entrega dos projetos faturados.
- Transparência contábil mensal, disponibilizando relatórios, notas fiscais e DRE até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de apuração.

- Após 90 (noventa) dias, destinar 5% (cinco por cento) do Faturamento Total Líquido da Explochip do Brasil mensal para um fundo de marketing conjunto (teto de R\$ 15.000,00 mensais), cuja gestão estratégica e aplicação operacional caberão à DNA Network Ltda.
- Disponibilizar engenharia e suporte técnico para formulação de propostas comerciais no funil.
- É de total responsabilidade jurídica da Explochip do Brasil toda e qualquer responsabilidade sobre o desempenho dos equipamentos oferecidos pela parceria.

V. Do Comissionamento e Financeiro

Como contraprestação pelo acordo de parceria, a DNA Network Ltda. receberá comissão incidente diretamente sobre a **Margem Líquida** de cada operação faturada pela Explochip do Brasil:

FAIXA DE FATURAMENTO ACUMULADO GLOBAL	PARTICIPAÇÃO SOBRE LÍQUIDO DA EXPLOCHIP
Até R\$ 150.000,00	3%
De R\$ 150.000,01 a R\$ 300.000,00	5%
De R\$ 300.000,01 a R\$ 500.000,00	7%
Acima de R\$ 500.000,00	10%

O pagamento das comissões ocorrerá em até **30 (trinta) dias** após o efetivo Recebimento do Cliente.

VI. Da Universalidade do Faturamento

Fica pactuado que a comissão incidirá sobre a **Margem Líquida de todas as operações e vendas da Explochip do Brasil**, englobando todos os seus clientes e segmentos. Em virtude dessa universalidade, elimina-se a necessidade de distinção ou rastreamento de origem (lead da DNA Network Ltda. vs. captação própria da Explochip do Brasil). Toda nota fiscal emitida pela Explochip do Brasil comporá a base de comissionamento.

VII. Da Exclusividade

A Explochip do Brasil concorda em não contratar agências ou parceiros concorrentes de marketing para os Segmentos I a IV durante a vigência. Em contrapartida, a DNA Network Ltda. não prestará serviços de captação para concorrentes diretos no nicho de automação industrial customizada.

VIII. Propriedade Intelectual

A titularidade da marca "Explochip do Brasil" permanece sob o domínio da Explochip do Brasil. As criações desenvolvidas pela DNA Network Ltda. (branding, site, campanhas) são licenciadas em caráter perpétuo à Explochip do Brasil após o cumprimento integral das obrigações do contrato. Contas digitais em nome da marca serão plenamente transferidas na eventualidade de rescisão.

IX. Proteção de Dados (LGPD) e Sigilo

Compromisso de absoluto sigilo sobre informações tecnológicas, estratégicas e financeiras por **5 (cinco) anos** após a finalização do vínculo, garantindo aderência rigorosa às normas da LGPD no tratamento de dados de leads e empresas.

X. Do Período Inicial e de Alinhamento

- Duração:** Fica estabelecido um período inicial de **90 (noventa) dias**, contados a partir de 01/07/2026, para estruturação e validação do modelo operacional da parceria.

2. **Obrigações no Período:** Durante este período, a DNA Network Ltda. absorverá os custos e manterá o investimento próprio em mídia. A Explochip do Brasil assegurará a transparência contábil e técnica, sendo as comissões devidas normalmente sobre as vendas faturadas e recebidas, ainda que dentro do período inicial de 90 (noventa) dias.
3. **Revisão Obrigatória:** Ao término do período inicial, as partes realizarão reunião de alinhamento obrigatória para revisar metas, funil de vendas e instituir o fundo de marketing conjunto.
4. **Rescisão Livre de Ônus:** Conforme diretriz geral (Cláusula XIII), a parceria poderá ser encerrada a qualquer momento durante ou após este período, por qualquer das partes, sem a incidência de multas ou ônus compensatórios.

XI. Vigência e Revisões

O ciclo total da parceria é fixado em **24 (vinte e quatro) meses** (até 30/06/2028). Após este ciclo, o contrato renova-se automaticamente por prazos análogos, salvo oposição documentada com 60 (sessenta) dias de antecedência.

XII. Da Rescisão e Ausência de Multas

1. **Livre Rescisão:** O presente contrato poderá ser rescindido e cancelado por qualquer das partes, a qualquer momento e sem necessidade de justificativa (sem justa causa), mediante simples notificação prévia por escrito com antecedência de **30 (trinta) dias**.
2. **Ausência Absoluta de Ônus ou Penalidades:** Fica expressamente acordado que o cancelamento ou a rescisão do contrato a qualquer momento **não gerará nenhum tipo de multa, punição ou obrigação de indenização compensatória** para nenhuma das partes.
3. **Rescisão Imediata (Justa Causa):** A rescisão poderá ter efeito imediato (dispensando aviso prévio) nos casos de quebra de exclusividade, fraude na apuração de valores ou violação de confidencialidade/LGPD, mantendo-se a absoluta ausência de multas punitivas financeiras.
4. **Efeitos Operacionais da Rescisão:** Em caso de distrato, as comissões devidas sobre vendas já faturadas e recebidas permanecem integralmente pagáveis; vendas em pipeline que já possuam proposta aceita gerarão comissão integral desde que faturadas em até **90 (noventa) dias**. As obrigações de sigilo mantêm-se vigentes.

XIII. Do Inadimplemento e Força Maior

1. **Inadimplemento:** Em caso de descumprimento material de qualquer obrigação, a parte lesada notificará a infratora para sanar em 15 dias. Caso não sanada, a lesada poderá rescindir o contrato imediatamente. Conforme diretriz desta parceria, **não incidirão multas punitivas ou penalidades financeiras**, resguardado apenas o direito de encerramento da operação.
2. **Força maior:** Eventos imprevisíveis suspendem as obrigações afetadas pelo prazo do evento, mediante comunicação.

XIV. Disposições Gerais

Modificações nas premissas contratuais apenas são reconhecidas por meio de aditivos escritos. A eventual nulidade de uma condição não invalida o escopo remanescente da parceria.

XV. Foro e Mediação

Determina-se o **Foro Regional I - Santana** da comarca de São Paulo/SP para resolução de litígios, com a premissa irrevogável de que as partes deverão esgotar a busca por resolução via mediação prévia em um período de **30 (trinta) dias** antes do acionamento jurídico.

Anexo Técnico: Lógica de Apuração

Cálculo da Comissão = (Receita da NF - Custos e Impostos) × % da Escala

**Os custos incluem peças, insumos, impostos diretos e custos de produção.*

CONTEXTO	RECEITA NF (R\$)	CUSTOS E IMPOS. (R\$)	MARGEM LÍQ. (R\$)	ESCALA	COMISSÃO DNA (R\$)
Projeto 01	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	3%	900,00
Projeto 02	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	5%	2.000,00
Projeto 03	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	5%	1.000,00

Assinaturas

Por estarem justas e acordadas, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, __ de _____ de 2026.

DNA Network Ltda.

ALEXANDRE CARVALHO FERREIRA

Explochip do Brasil Ltda

CRISTIANO RAFAEL ESPINDOLA

Testemunhas

NOME:

CPF:

NOME:

CPF: